

HIỆP HỘI
CÔNG CHỨNG VIÊN VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 545 /HD-BTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025

*Hướng dẫn một số nội dung liên quan
đến hợp nhất Hội công chứng viên*

Kính gửi: Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố

Thực hiện Công văn số 3944/BTP-BTTP ngày 02/7/2025 của Bộ Tư pháp “*V/v đề nghị hướng dẫn hợp nhất Hội công chứng khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính*” và dựa vào nội dung yêu cầu của một số Hội công chứng viên, Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (gọi tắt là Ban Thường vụ Hiệp hội) hướng dẫn một số nội dung sau đây liên quan đến hợp nhất Hội khi sáp nhập, hợp nhất địa giới hành chính:

1. Hình thức Đại hội

1.1. Khoản 2 Điều 18 Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (sau đây gọi tắt Điều lệ Hiệp hội) có quy định: “*Đại hội Hội công chứng viên được triệu tập theo hình thức Đại hội toàn thể công chứng viên; trường hợp Hội công chứng viên có từ 200 (hai trăm) công chứng viên trở lên thì có thể tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên*”.

Căn cứ quy định trên, chỉ có Hội công chứng viên từ 200 (hai trăm) công chứng viên trở lên mới có thể tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên, còn các Hội công chứng viên còn lại phải tổ chức Đại hội toàn thể công chứng viên.

1.2. Đại hội sáp nhập, hợp nhất Hội công chứng viên do thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh được tổ chức theo hình thức **Đại hội trực tiếp** (toàn thể công chứng viên hoặc Đại hội đại biểu công chứng viên).

2. Tên của Đại hội

Theo thông tin được biết, hiện nay một số địa phương khác nhau có tên gọi khác nhau (nơi gọi là Đại hội bất thường Hội công chứng viên, nơi gọi là Đại hội sáp nhập, hợp nhất Hội công chứng viên hoặc có nơi gọi Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên).

Ban Thường vụ Hiệp hội đề nghị thống nhất tên gọi: **Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên**, căn cứ theo tinh thần hướng dẫn của Công văn số 3917/BTP-BTTP ngày 01/7/2025 của Bộ Tư pháp “V/v hợp nhất TCXH-NN của công chứng viên, luật sư khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính” và Công văn số 3944/BTP-BTTP ngày 02/7/2025 của Bộ Tư pháp “V/v đề nghị hướng dẫn hợp nhất Hội công chứng khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính” .

3. Thời gian Đại hội hợp nhất

Nếu các Hội công chứng viên đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan như: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời gian tổ chức Đại hội được thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương.

Trường hợp, nếu Hội công chứng viên địa phương chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thì thời gian tổ chức Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên phải được tổ chức xong trong **Quý III/2025**.

4. Nhiệm kỳ Đại hội hợp nhất

Hiện nay, khá nhiều Hội công chứng viên vướng mắc về cách tính nhiệm kỳ của Hội công chứng viên khi tiến hành Đại hội hợp nhất.

Ban Thường vụ Hiệp hội hướng dẫn thống nhất: 23 (hai mươi ba) Hội công chứng viên có thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh, khi tổ chức Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên thì nhiệm kỳ của Hội công chứng viên sau khi hợp nhất được tính từ **năm 2025 đến năm 2030**.

Cơ sở để tính nhiệm kỳ nêu trên được căn cứ quy định tại điểm c khoản 5 Điều 19 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

*(Đồng thời để thống nhất nhiệm kỳ chung của Hội công chứng viên trong toàn quốc, Hiệp hội sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc rút ngắn nhiệm kỳ và nếu được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì 11 (mười một) Hội công chứng viên không có thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ vào **Quý IV/2025** để đầu **Quý I/2026** sẽ tiến hành Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc nhiệm kỳ III).*

5. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội công chứng viên

Điều 20 Điều lệ Hiệp hội quy định: “*Một hội viên chỉ được bầu làm Chủ tịch Hội nhiều nhất 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp*”.

Vậy, trường hợp nếu Chủ tịch Hội công chứng viên thuộc 23 (hai mươi ba) địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh đã đảm nhiệm Chủ tịch Hội công chứng viên 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp, nay nếu tổ chức Đại hội hợp nhất mà tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội công chứng viên sau khi hợp nhất thì có vi phạm Điều lệ Hiệp hội (nêu trên) hay không?

Trường hợp trên không vi phạm Điều lệ Hiệp hội, vì Hội công chứng viên sau Đại hội là Hội mới được hợp nhất, nên nhiệm kỳ được tính là nhiệm kỳ đầu (nếu Chủ tịch Hội đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, sức khỏe... theo quy định).

6. Công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội hợp nhất

6.1. Nếu các Hội công chứng viên thuộc diện hợp nhất đã gửi hồ sơ xin chủ trương liên quan đến Đại hội hợp nhất và được cơ quan có thẩm quyền của địa phương (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hướng dẫn về Đại hội hợp nhất thì các Hội công chứng viên thực hiện theo nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương.

6.2. Trường hợp, nếu các Hội công chứng viên chưa tiến hành các thủ tục xin chủ trương cơ quan có thẩm quyền ở địa phương về Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên thì có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin chủ trương cho phép Đại hội hợp nhất và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật lâm thời và Ban Kiểm tra lâm thời (nếu có).

Các hồ sơ chuẩn bị ở giai đoạn này, có thể vận dụng dựa theo hướng dẫn của điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sau đây gọi tắt Nghị định 126/2024-NĐ-CP).

Để có thể xây dựng được các hồ sơ theo quy định trên, Ban Chấp hành các Hội cần họp để bàn bạc thống nhất đưa vào Nghị quyết và Đề án những vấn đề quan trọng, như:

- **Nhân sự lâm thời**

- *Ban Chấp hành Hội lâm thời*: Trước mắt đề nghị giữ nguyên trạng số lượng Ban Chấp hành của các Hội trước khi hợp nhất (trừ những Ủy viên Ban Chấp hành đã chết, bị miễn nhiệm công chứng viên hoặc không đủ tư cách, tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành Hội).

- *Chủ tịch Hội lâm thời*: Chọn 01 Chủ tịch Hội trong số các Chủ tịch Hội của Hội công chứng viên thuộc diện hợp nhất.

- *Phó Chủ tịch lâm thời*: Gồm các Chủ tịch đương nhiệm không được đề cử làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đương nhiệm của các Hội công chứng viên thuộc diện hợp nhất.

- *Hội đồng khen thưởng, kỷ luật lâm thời và Ban kiểm tra lâm thời* (nếu có): Cách chọn tương tự như cách chọn của Ban Chấp hành và Lãnh đạo Hội đã được nêu trên.

• ***Về tài chính, tài sản, lao động, trụ sở; dự kiến thời gian tổ chức Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên và các nội dung khác*** (nếu Ban Chấp hành Hội công chứng viên thấy cần thiết, ví dụ như phí hội viên gia nhập, phí hội viên hàng tháng, thời điểm áp dụng...).

Bước 2: Tổ chức Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên

+ Ban Chấp hành lâm thời có trách nhiệm phân công các thành viên trong Ban Chấp hành lâm thời và các cá nhân liên quan chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ (các văn kiện theo quy định khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP) trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định (khoản 3, khoản 4 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP) và gửi 01 bộ hồ sơ Đại hội về Ban Thường vụ Hiệp hội để cập nhật, theo dõi tiến độ tổ chức Đại hội và cho ý kiến trong trường hợp xét thấy cần thiết.

Riêng về “*Dự thảo Điều lệ hội khi ...hợp nhất*” (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP sẽ được thay thế bằng “*Dự thảo Nội quy của Hội sau khi hợp nhất*”. Lý do, theo quy định của khoản 4 Điều 41 Luật Công chứng 2024 thì Điều lệ Hiệp hội thuộc thẩm quyền phê duyệt Bộ Tư pháp sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ; còn Hội công chứng viên chỉ được ban hành “*Nội quy của Hội công chứng viên*” (theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 42 Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng và điểm b khoản 3 Điều 18 Quyết định số 1178/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam).

+ Nội dung Đại hội hợp nhất Hội công chứng viên sẽ thông qua các văn kiện, tài liệu đã được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP.

Trường hợp Đại hội đại biểu thì cần xác định cụ thể đại biểu đương nhiên, số lượng đại biểu phân bổ, cách thức phân bổ...

Việc xây dựng phương án nhân sự trong Đề án Đại hội đại hội hợp nhất cần đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, thành phần, độ tuổi, cơ cấu về giới, bảo đảm sự kế thừa... đính kèm dự kiến danh sách Ban Chấp hành, danh sách Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; các chức danh Chủ tịch hội, Phó Chủ tịch hội, Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, các Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật... cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với một số cơ quan của Hội công chứng viên như Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra (nhiệm kỳ 2025-2030) đã được quy định trong Nghị định số 126/2024/NĐ-CP nhưng trong Điều lệ Hiệp hội không có quy định về các cơ quan này: Việc có cần thiết thành lập các cơ quan này cần phải được giải trình rõ trong Đề án và do Đại hội công chứng viên hợp nhất quyết định.

Ngoài ra, tùy theo từng địa phương và quyết định của Ban Chấp hành lâm thời mà các tài liệu sau đây có thể báo cáo, trình Đại hội hợp nhất:

- i. Các việc chủ yếu mà các Hội công chứng viên trước khi hợp nhất đã thực hiện, các việc còn tồn đọng, nguyên nhân và kế hoạch giải quyết các việc tồn.
- ii. Báo cáo tài chính (thu-chi-tồn-vướng mắc... và phương hướng giải quyết).

Riêng thẩm quyền về nội dung “*Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc*” (quy định tại điểm c Điều 18 Điều lệ Hiệp hội), sẽ được thực hiện khi Ban Thường vụ Hiệp hội có văn bản hướng dẫn “*phân bổ số lượng và hướng dẫn việc bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc*” (quy định tại điểm đ khoản 4 Điều lệ Hiệp hội).

7. Chấm dứt hoạt động và thu hồi con dấu của Hội công chứng viên thuộc diện hợp nhất

- Nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ, trong thời gian chuyển tiếp chờ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chính thức cho phép hợp nhất Hội công chứng viên thì các hội thuộc diện hợp nhất vẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nội quy đã được ban hành, đang còn hiệu lực; các quyền và nghĩa vụ của các hội

hợp nhất sẽ được chuyển giao cho Hội công chứng viên (mới) khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Các Hội công chứng viên thuộc diện hợp nhất chỉ chấm dứt tồn tại sau khi có quyết định cho phép hợp nhất Hội của Ủy ban nhân cấp tỉnh (điểm c khoản 3 Điều 32 Nghị định 126/2024/NĐ-CP).

- Con dấu của các Hội công chứng viên diện hợp nhất sẽ được tiến hành thu hồi con dấu sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chính thức cho phép hợp nhất Hội công chứng viên. Trường hợp muốn giữ con dấu cũ của Hội công chứng viên (ví dụ, sáp nhập Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh thành Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh) thì phải có văn bản báo cáo xin phép cơ quan có thẩm quyền giữ lại dấu của Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) để sử dụng cho Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh (mới) sau khi hợp nhất.

8. Báo cáo kết quả Đại hội hợp nhất

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đại hội hợp nhất, Ban Chấp hành Hội công chứng viên gửi 01 (một) bộ hồ sơ báo cáo kết quả tổ chức Đại hội cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương và gửi 01 (một) bộ hồ sơ cho Hiệp hội để chuẩn y kết quả bầu cử nhân sự Hội công chứng viên nhiệm kỳ 2025-2030 (theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Điều lệ Hiệp hội).

9. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới hoặc gặp khó khăn, vướng mắc thì Hội công chứng viên có văn bản báo cáo xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền của địa phương và Ban Thường vụ Hiệp hội để có hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Bộ Tư pháp (thay B/c);
- Cục BTTP - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố;
- Các UV BTV; UVHĐCCVTQ;
- Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ATTESTING WILL - BUILDING TRUST



ATTESTING WILL - BUILDING TRUST